CIB-07 · Ciberseguridad e identidad digital

Ley que establece requisitos mínimos de ciberseguridad para dispositivos conectados de consumo

Prohíbe la comercialización de dispositivos conectados con contraseñas por defecto universales, exige una política pública de recepción de vulnerabilidades y la información del periodo mínimo de actualizaciones de seguridad, con etiquetado y fiscalización por Indecopi.

Comisión (Cámara de Diputados): Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Ciudades Inteligentes, Industria

I. Exposición de motivos

Cámaras de vigilancia, enrutadores domésticos, televisores, cerraduras y otros dispositivos conectados se comercializan en el Perú sin ningún requisito legal de ciberseguridad. Los dispositivos con contraseñas por defecto idénticas o sin actualizaciones son reclutados en redes de bots que lanzan ataques de denegación de servicio contra entidades y empresas, y pueden exponer la intimidad de los hogares. El Código de Protección y Defensa del Consumidor exige idoneidad e información, pero no define estándares de seguridad digital, y el consumidor no tiene forma de saber cuántos años recibirá parches un equipo. El uso creciente de cámaras conectadas en la seguridad ciudadana y en los hogares amplía el riesgo. El Reino Unido (PSTI Act 2022, vigente desde 2024) prohibió las contraseñas por defecto universales y obligó a informar el periodo de soporte; la Unión Europea aprobó el Reglamento de Ciberresiliencia (2024) y Estados Unidos creó el sello voluntario Cyber Trust Mark. No hay en el Perú datos oficiales sobre dispositivos vulnerables, lo que refuerza la necesidad de un piso regulatorio mínimo y verificable.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS DE CIBERSEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS CONECTADOS DE CONSUMO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer requisitos mínimos de ciberseguridad para los dispositivos conectados de consumo que se comercializan en el territorio nacional, a fin de proteger a los consumidores y la seguridad de las redes.

Artículo 2. Ámbito

Se entiende por dispositivo conectado de consumo todo producto destinado a consumidores finales capaz de conectarse a internet o a una red de área local, directa o indirectamente. Se excluyen los computadores personales, teléfonos móviles y tabletas en cuanto a los requisitos del artículo 3, literal a), cuando su sistema operativo exija la creación de credenciales en la configuración inicial, así como los dispositivos médicos regulados por su normativa especial.

Artículo 3. Requisitos mínimos

Los fabricantes e importadores garantizan que los dispositivos: a) no utilicen contraseñas por defecto universales ni fácilmente deducibles; b) cuenten con un mecanismo para recibir actualizaciones de seguridad; y c) estén respaldados por una política pública y accesible de recepción y gestión de vulnerabilidades.

Artículo 4. Periodo de soporte

El fabricante o importador informa, de forma clara y visible en el empaque, en la ficha del producto y en los canales de venta en línea, el periodo mínimo durante el cual el dispositivo recibirá actualizaciones de seguridad.

Artículo 5. Declaración de conformidad

El fabricante o importador emite una declaración de conformidad con los requisitos de la presente ley, que conserva a disposición de la autoridad por el periodo de soporte declarado. Se reconocen las certificaciones emitidas conforme a estándares internacionales equivalentes.

Artículo 6. Obligaciones de los distribuidores

Los distribuidores y plataformas de comercio electrónico que comercialicen dispositivos conectados verifican que se informe el periodo de soporte y retiran de la venta los productos sobre los que la autoridad haya determinado incumplimiento.

Artículo 7. Fiscalización

Indecopi fiscaliza el cumplimiento de la presente ley en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La autoridad nacional de ciberseguridad brinda soporte técnico y puede emitir alertas sobre dispositivos con vulnerabilidades críticas no corregidas.

Artículo 8. Compras públicas

Las entidades públicas solo adquieren dispositivos conectados que cumplan la presente ley y cuyo periodo de soporte declarado cubra al menos la vida útil prevista del bien.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de la Producción, previa opinión de Indecopi, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 120 días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Vigencia diferida. Las obligaciones de los artículos 3 a 6 son exigibles a los 18 meses de la publicación del reglamento, y no alcanzan a los productos ingresados al país con anterioridad.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de Indecopi y la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal bajo: Indecopi fiscaliza dentro de sus funciones de protección al consumidor. Los requisitos son mínimos y coinciden con los ya exigidos en Reino Unido y la Unión Europea, por lo que la mayoría de fabricantes globales ya los cumple; el costo adicional recae en importadores de productos de muy bajo costo sin soporte. El beneficio es doble: protege la privacidad y seguridad de los hogares y reduce la disponibilidad de dispositivos que alimentan redes de bots contra infraestructuras nacionales. El periodo de 18 meses permite agotar inventarios y adecuar cadenas de importación.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y el Decreto de Urgencia 007-2020.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2030, 100 % de dispositivos conectados nuevos en venta con periodo de soporte informado; informe anual de fiscalización de Indecopi publicado.

Normas relacionadas

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/395322-007-2020

• Decreto Supremo 126-2025-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020 (Marco de Confianza Digital) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2455024-1

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/46/contents

• Reino Unido: PSTI (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 — https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/2847 de Ciberresiliencia (productos con elementos digitales) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj

• Estados Unidos: FCC U.S. Cyber Trust Mark (etiquetado de ciberseguridad de dispositivos IoT) — https://www.fcc.gov/CyberTrustMark

Fuentes

• UK legislation: PSTI (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 — https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made

• FCC: U.S. Cyber Trust Mark — https://www.fcc.gov/CyberTrustMark

• Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú — https://apaxi.info/2026/09/07/normas-ciberseguridad-empresas-peru/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-07.html